

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3181/2532

บริษัท มอร์เฟ็ด (เซาท์เวลส์) จำกัด โจทก์
บริษัท เอส แอนด์ ซี อุตสาหกรรม จำกัด
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47

อำนาจของโนตารีปับลิกมิใช่เพียงแต่การรับรองลายมือชื่อของผู้ทำเอกสารว่าได้มีการลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงอำนาจที่จะรับรองการกระทำคือ หนังสือมอบอำนาจด้วย เมื่อข้อเท็จจริงในหนังสือมอบอำนาจมีข้อความชัดเจนว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด จึงต้องฟังไปตามนั้น หากจำเป็นจะต้องมีหนังสือจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดงไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระราคาสินค้าพร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การว่า โจทก์มิได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ สำนักงานที่โจทก์อ้างก็ไม่มีในประเทศอังกฤษ โจทก์ไม่เคยมอบอำนาจให้นายวัลลภ สาครานนท์ ฟ้องคดีนี้ หนังสือมอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกรรมการบริษัทโจทก์ไม่ได้มีมติให้ทำ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าว หนังสือมอบอำนาจไม่มีการทำตามทีจดทะเบียนไว้ หรือหากมีก็พ้นอำนาจไปแล้ว นายเดวิด เดวิสไม่มีอำนาจแต่งตั้งให้นายวัลลภ สาครานนท์ ฟ้องคดีนี้ หนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องไม่มีต้นฉบับคำแปลไม่ถูกต้อง ลายมือชื่อมิใช่ของนายเดวิด เดวิส ขณะนี้โจทก์เป็นบุคคลล้มละลาย อำนาจในการดำเนินการ

และจัดการตกอยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยไม่ได้เข้าทำสัญญาและตกลงซื้อขายกับโจทก์
ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลหรือไม่นั้น ศาลฎีกา
เห็นว่า อำนาจของโนตารีปับลิกมิใช่เพียงแต่จะรับรองเฉพาะลายมือชื่อของผู้ทำ
เอกสารว่าได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเท่านั้น แต่มีอำนาจที่จะรับรองการกระทำคือ
หนังสือมอบอำนาจด้วย เมื่อข้อเท็จจริงในหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข ๗ มี
ข้อความชัดเจนว่าโจทก์เป็นบริษัทจำกัด จึงต้องฟังว่าโจทก์เป็นบริษัทจำกัด หา
จำเป็นจะต้องมีหนังสือจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดงอย่างศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยไม่ตามเหตุผลที่วินิจฉัยไม่ ตามเหตุผลที่วินิจฉัยมานี้ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มี
อำนาจฟ้องฎีกาโจทก์ในประเด็นข้อนี้ฟังขึ้น

ส่วนประเด็นในข้ออื่นนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยมา จึงเห็น
สมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ทำการวินิจฉัยตามประเด็นที่กำหนดไว้เสียก่อน"

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์
ทำการวินิจฉัยตามประเด็นที่กำหนดไว้ และพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ